

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1583/2530

วัดสะแกฯ กับพวก

โจทก์

นายโสภณ พร้อมเสมอพันธ์

จำเลย

นายโสภณ พร้อมเสมอพันธ์ จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับของศาลอุทธรณ์เป็นดุลพินิจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะ จำเลยไม่มีสิทธิยื่นฎีกาคำสั่งดังกล่าว จึงไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า คำร้องเกี่ยวกับการขอทุเลาการบังคับคดีเมื่อศาลมีคำสั่งให้ยกคำร้องย่อมมีผลให้คำร้องนั้นสิ้นสุดลงและต้องมีการบังคับคดีไปตามคำพิพากษาทันที กรณีจึงมิใช่คำสั่ง

ระหว่างพิจารณา จึงขอศาลฎีกาได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นไว้จนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษา

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 12)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากอาคารเลขที่ 510 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย 2,100 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์ที่ 2 เสร็จและนับจากวันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากอาคารดังกล่าวใน

อัตราเดือนละ 300 บาท 400 บาท 500 บาท ตามระยะเวลาการเช่าที่กำหนดในสัญญาเช่า คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มีคำสั่ง ให้ยกคำร้อง (อันดับ 1)

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับตั้งกล่าว (อันดับ 3)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 7) โดยทนายจำเลยลงชื่อในคำร้องแต่ไม่ปรากฏใบแต่งตั้งทนายจำเลยในถ้อยคำสำนวนที่ส่งมาศาลฎีกา

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การสั่งเกี่ยวกับเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะเมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างใดแล้ว คู่ความฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ การสั่งเกี่ยวกับเรื่องทุเลาการบังคับเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์โดยเฉพาะเมื่อศาลอุทธรณ์สั่งอย่างใดแล้ว คู่ความฎีกาอีกไม่ได้ ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ส่อง สุขะปฤณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ